Stellungnahme des Erwerbers zur Rücklage

Datum 04.05.2026

Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Die finanzierende Ehefrau und mein Mandant nutzten das Konto als gemeinsamen Zahlungszugang für eine Rücklage. Bei der Bank konnte jeder allein eine Zahlung auslösen. Zwischen den Ehegatten wurde nach dem bisherigen Erkenntnisstand über Rücklagenentnahmen im Einzelfall entschieden. Die Haushaltszahlungen auf dem anderen Konto sind davon zu trennen.

Mein Mandant hat den Kaufvertrag allein unterzeichnet. Die Anzahlung wurde wenige Tage später auf das Rücklagenkonto zurückgezahlt. Der Mandant erinnert sich an eine vorherige Abstimmung mit seiner Ehefrau. Der mit der Steuererklärung vorgelegte Zahlungsbeleg zeigt die technische Ausführung. Die dazugehörigen Nachrichten suchen wir in den privaten Archiven. Eine vollständige Nachrichten- und Bankhistorie liegt ihm noch nicht vor. Wir bitten darum, die Angaben zur hälftigen Berechtigung in der Bankaufnahme im Kontext der dort gestellten Frage zu würdigen.